

[예상][1][10.04-1]출근 중 제 3 자의 신호 위반 사고로 발생한 부상의 업무상 재해 인정 여부

【문제 10.4】

<사례>

A 회사에 근무하는 근로자 甲은 2024. 5. 10. 오전 8 시경 평소와 같이 본인 소유의 승용차를 운전하여 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하던 중이었다. 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었으며, 교차로에서 신호 대기 후 직진 신호에 따라 출발하려던 찰나 신호를 위반하여 과속으로 달려오던 乙의 차량에 들이받히는 사고를 당하였다. 이 사고로 인해 甲은 경추 손상 및 전신 타박상을 입어 전치 8 주의 진단을 받고 입원 치료를 받게 되었다. 한편, 乙의 차량은 책임보험만 가입된 상태였으며 乙은 경제적 자력이 없는 상태이다. 甲은 근로복지공단에 요양급여 및 휴업급여를 신청하고자 한다.

(물음 1) 근로기준법 및 산업재해보상보험법상 "출퇴근 재해"의 인정 요건과 사안의 甲이 입은 재해가 업무상 재해에 해당하는지 여부를 논하시오.(25 점)